

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

פ/25/897

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון שונה במקומות שבהם היתר החניה תלוי בשעות),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 77. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 77(א)(2), אחרי "בצבע כחול" יבוא "ואם היתר החניה לכלל משתמשי הדרך תלוי בשעות – בצבע ירוק".

דברי הסבר

סעיף 77 לפקודת התעבורה מסמיך רשויות מקומיות, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, להתקין חוקי עזר בנושאי תעבורה כמפורט בו, ובכלל זה בעניין הסדרי חנייה. לעניין זה נקבע, בסעיף קטן (א)(2), כי אין להתנות חניה בתשלום אלא אם כן אבני השפה סומנו לסירוגין בצבע כחול. אולם, יש מקומות חניה מוסדרים שבהם היתר החניה המבחין בין סוגי משתמשי הדרך תלוי בשעות, בהתאם לשיקולי הרשות המקומית. ככלל, היתר החניה המבחין בין סוגי משתמשי הדרך מסומן באמצעות תמרור בתחילת הדרך, המפרט את הגבלות החניה. מאחר שגם מקומות החניה שבהם היתר החניה תלוי שעות מסומנים בצבע כחול, נוצר כשל. נהגים רבים מקבלים דוחות חניה בשל חניה באזור אסור משום שהסימון על גבי שפת המדרכה אינו מתייחס להגבלות שנקבעו בתמרור המוצב בתחילת הדרך, שלעיתים נמצא במקום מרוחק ממקום החניה. על כן, מוצע לקבוע כי במקומות שבהם היתר החניה תלוי בשעות, תסומן שפת המדרכה בצבע ירוק וזאת כדי למנוע את הכשל הקיים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3401 ; פ/22/890), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1152) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3433). הצעת החוק זהה לפ/24/3433 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.